

1502400-40.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... legal; no caso de condenação em tráfico, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento.

O pedido deve ser julgado parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória e no exame químico-toxicológico acostados aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502400-40.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502400-40.2021.8.26.0530 - 1016/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289752/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20993568 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

5725/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2289752 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

5725/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ROBERT PEREIRA DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

RODRIGO ROBERT PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, desde data não suficientemente precisada, mas com certeza até 22 de outubro de 2021, quando de sua prisão em flagrante delito, após adquirir de maneira escusa, tinha em depósito e guardava em um imóvel situado na Rua Bahia, nº 3000, bairro Vila Albertina, nesta cidade, para a entrega a consumo de terceiros, mediante venda, a

caracterizar a traficância, 134 (cento e trinta e quatro) porções de cocaína, em pó, acondicionadas em microtubos de plástico do tipo eppendorf, pesando 44,832g (quarenta e quatro gramas e oitocentos e trinta e dois miligramas); 15 (quinze) porções de maconha, embaladas com invólucros plásticos, em 3 (três) tamanhos, pesando 366,170g (trezentos e sessenta e seis gramas e cento e setenta miligramas), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020 e do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (p. 125). Na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal; no caso de condenação em tráfico, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento.

O pedido deve ser julgado parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória e no exame químico-toxicológico acostados aos autos a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa,L" (maconha), constante na Lista "F1" - LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - da portaria SVS/MS 344/98, assim como de METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", constante na Lista "F1" - LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - da portaria SVS/MS 344/98 -, conforme auto de exibição/apreensão, além da prova oral coligida. A autoria do tráfico é controversa, mas não a do delito previsto no art. 28 da mesma lei.

Interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva. Afirmou que havia saído da prisão há pouco tempo e estava no local para vender produtos recicláveis que havia recolhido. Por ser dependente químico, um indivíduo de alcunha "Oreia", que trabalha no ferro velho, lhe ofereceu como parte do pagamento pelos recicláveis pedras de crack. Ao sair do escritório, foi abordado por policiais, que lhe questionaram acerca de drogas. Embora tenha explicado ser apenas usuário, e não traficante, pelo fato de não saber onde encontrar "Oreia", que fugiu do local, foi-lhe imputado o tráfico de drogas, já que havia mais drogas no escritório.

Em juízo, os policiais informaram que foi realizada operação no ferro velho visando a averiguar a troca de objetos de origem ilícita por drogas. No local, de fato, foram encontradas as drogas descritas na denúncia. Trata-se de ponto de tráfico de drogas pertencente a um indivíduo de alcunha "Oreia". A respeito de Rodrigo, foi informado que é amigo de "Oreia", para o qual trabalha no tráfico de drogas. Quanto à abordagem do acusado, enquanto um dos policiais informou que Rodrigo foi encontrado no escritório, debruçado sobre a mesa, o outro asseverou que se deu do lado de fora, na porta do escritório. Com ele, havia cerca de 10 gramas de pedra crack. Também estavam presentes outras pessoas, mas conseguiram fugir pelos fundos. O réu, por sua vez, não teve chance de correr.

Pois bem.

Embora o depoimento policial seja revestido de presunção de veracidade juris, a versão fornecida pelo acusado é crível.

Conforme dito pelo acusado, o ponto de tráfico pertence a um indivíduo de alcunha "Oreia", o que foi confirmado pelos policiais. Além disso, segundo Rodrigo, "Oreia" e outros usuários conseguiram fugir do local, mas ele foi abordado, pois havia saído do escritório. Dessa forma, sua versão encontra ressonância nos depoimentos

policiais, que confirmaram que outros indivíduos fugiram do local e que o acusado não teve como fugir. Nesse ponto, há dúvidas relevantes, pois, não havia razão para a incursão policial abordar apenas Rodrigo e deixar os demais presentes fugirem, dentre os quais "Oreia", que seria o verdadeiro dono do ponto de tráfico. De igual modo, a localização exata do acusado durante a abordagem é crucial para o deslinde do feito, fato este sobre o qual também incide controvérsia. Enquanto um dos policiais afirmou em juízo que o acusado se encontrava dentro do escritório, debruçado sobre a mesa, o outro informou que a abordagem se deu do lado de fora, na porta do local. A última versão se coaduna com a do acusado e melhor explica o motivo pelo qual apenas Rodrigo não conseguiu fugir. Importante mencionar que os policiais já haviam abordado Rodrigo no local em outras oportunidades, mas nada de ilícito com ele foi encontrado, o que infirma a tese acusatória.

Também merece destaque que o acusado disse a verdade quanto às drogas que levava consigo, cerca de 10 gramas de crack, pois foi confirmado pelos policiais. Além do mais, a amizade alegada pelos policiais entre Rodrigo e "Oreia", que poderia justificar o tráfico, não foi comprovada em juízo, assim como a alegação de que Rodrigo trabalhava para "Oreia".

Diante dos motivos expostos, assim como por se tratar de agente sem antecedentes em tráfico de drogas, e por ser incontroverso que o acusado portava dez gramas de "crack" para consumo pessoal, entendo pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

Apelação - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação por tráfico. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta do réu para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à prática da traficância. Desclassificação. Necessidade. Dado parcial provimento ao apelo para desclassificar a conduta de tráfico para a de posse de droga para uso pessoal. (TJSP, Apelação Criminal: 1500397-62.2019.8.26.0246, Relator Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 12/04/2021, Data de Publicação: 12/04/2021).

Apelação Criminal - Réu denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas- Sentença desclassificatória para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal 11343/06- Recurso do Ministério Público objetivando a condenação do apelado pelo crime de tráfico, nos termos da denúncia - Inadmissibilidade - Acervo probatório insuficiente com relação ao tráfico de entorpecente - Desclassificação mantida - Sentença Reformada somente para afastar o reconhecimento do princípio da insignificância - Apreensão de 3,6 gramas de cocaína- Pequena quantidade é da essência do crime do artigo 28- Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal 1500179.32.2019.8.26.0570, Relator José Vitor Teixeira de Freitas, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 12/04/2021, Data de Publicação: 12/04/2021).

No tocante aos valores apreendidos, não foi demonstrada sua destinação ou seu nexó instrumental de uso para consecução do delito de tráfico de drogas, tampouco que tenha sido adquirido com recursos provenientes da criminosa ou que dela seja produto. Assim, não se encontram presentes as hipóteses do artigo 91 do CP. Nesse sentido, a inexistência de provas sobre a origem ilícita dos bens deve presumir a legitimidade da posse/propriedade do acusado. Portanto, sendo a propriedade lícita, deverão ser restituídos ao agente.

Na dosagem de pena, considero as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/06, como as normais do tipo. No entanto, entendo ser a medida adequada a prestação de serviços à comunidade (cf. art. 28, II, Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 05 (cinco) meses, por se tratar de agente que ostenta reincidência por crimes contra o patrimônio.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR RODRIGO ROBERT PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, por incurso no artigo 28, inciso II, da Lei

n. 11.343/06, à pena restritiva de direitos de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 (CINCO) MESES, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Cumpra-se na modalidade URGENTE-PLANTÃO.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 125).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Determino a restituição dos valores apreendidos ao acusado, pois sua origem ilícita ou conexão com o tráfico de drogas não foi demonstrada, estando ausentes as hipóteses do artigo 91 do CP.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA